



Risiko dan Pengendalian Penyuapan



Setelah mempelajari topik ini, Peserta mampu mengidentifikasi risiko penyuapan, membedakan tindakan yang diperbolehkan dan dilarang, serta menentukan tindakan yang tepat pada situasi berisiko.



1. Risiko Penyuapan dalam Aktivitas Bisnis
2. Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Jamuan, dan Hiburan
3. Uji Tuntas (*Due Diligence*)
4. Larangan dalam Anti Penyuapan

Penilaian Risiko Penyuapan



- 1 Identifikasi risiko penyuapan Perusahaan secara wajar untuk mengantisipasi faktor-faktor yang telah teridentifikasi dalam isu-isu internal maupun eksternal Perusahaan.
- 2 Analisa dan penilaian risiko Penyuapan yang telah diidentifikasi.
- 3 Evaluasi kesesuaian dan keefektifan pengendalian yang ada dalam Perusahaan untuk mengurangi risiko Penyuapan yang telah dinilai.

Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Jamuan, dan Hiburan

Internal Use Only

Dalam hubungan bisnis, karyawan dapat menerima atau memberikan berbagai bentuk manfaat, antara lain:



Hadiah (Gift)

Barang atau sesuatu yang diberikan kepada seseorang tanpa pembayaran.

Contoh:

- Hampers Lebaran
- Merchandise perusahaan
- Voucher belanja



Hiburan (Entertainment)

Pemberian fasilitas hiburan atau rekreasi.

Contoh:

- Tiket konser
- Tiket pertandingan olahraga



Jamuan (Hospitality)

Pemberian makanan, minuman, akomodasi, atau fasilitas tertentu dalam rangka hubungan bisnis.

Contoh:

- Makan siang dengan vendor
- Jamuan makan saat rapat

Risiko yang Mungkin Timbul



Pemberian atau penerimaan manfaat dapat menimbulkan:

1. Benturan kepentingan
2. Pengaruh terhadap objektivitas keputusan
3. Persepsi adanya perlakuan khusus
4. Potensi penyuapan terselubung

Prinsip Penilaian



Sebelum menerima atau memberikan suatu manfaat, pertimbangkan:

- Apakah sesuai ketentuan perusahaan?
- Apakah bernilai wajar?
- Apakah berkaitan dengan keputusan bisnis?
- Apakah akan memengaruhi independensi?
- Apakah nyaman jika diketahui publik?



Uji Tuntas

Upaya yang dilakukan Perusahaan untuk meyakinkan bahwa mitra (baik individu maupun korporasi) yang akan bekerja sama dengan Perusahaan adalah pihak yang memiliki komitmen antikorupsi, kredibilitas dan rekam jejak yang baik.

Cara Melakukan Uji Tuntas

Dalam melakukan uji tuntas Perusahaan dapat menggunakan beberapa cara, antara lain:

- A Meminta mitra atau pegawai untuk mendeklarasikan diri mereka (*self declare*)
- B Bekerja sama dengan pihak lain yang berkompeten, seperti konsultan atau auditor;
- C Perusahaan sendiri melakukan uji tuntas terhadap mitra atau pegawai dengan melakukan verifikasi dan analisa.

Larangan Bagi Perusahaan

1. Pemberian fasilitas, hadiah, sponsor dan gratifikasi tidak diperbolehkan dalam bentuk yang melanggar kesusilaan dan hukum.
2. Pemberian fasilitas, hadiah, sponsor dan gratifikasi, baik kepada pejabat publik, korporasi lain maupun individu yang terafiliasi dengan korporasi lain, tidak ditujukan untuk menyuap atau untuk memperoleh keuntungan/manfaat.
3. Praktik pemberian fasilitas, hadiah, sponsor dan gratifikasi tidak menimbulkan persepsi bahwa pemberian tersebut akan memengaruhi keputusan dalam hubungan kerja sama antara korporasi dengan pihak lain.
4. Perusahaan menentukan batasan nilai dan bentuk gratifikasi, fasilitas, hadiah, sponsor yang dapat diberikan kepada pejabat publik, korporasi lain maupun individu yang terafiliasi dengan korporasi lain.
5. Perusahaan akan menyusun aturan dan pedoman pemberian fasilitas, hadiah, sponsor dan gratifikasi

Larangan Perusahaan dalam Kontribusi dan Donasi Politik

1

Menggunakan kontribusi dan donasi politik sebagai cara untuk memperoleh keuntungan/manfaat;

2

Memengaruhi keputusan yang dibuat oleh penerima kontribusi dan donasi politik, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung kepada Perusahaan;

3

Menggunakan perantara, baik yang terafiliasi dengan Perusahaan atau tidak, atas nama Perusahaan;

4

Memberi pada saat atau setidaknya-tidaknya sebelum, selama dan sesudah proses pengambilan keputusan yang bersifat politis (*political decision-making processes*);

5

Melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Klausul Komitmen Anti Korupsi

1

Komitmen antikorupsi wajib disepakati oleh para pihak yang melakukan transaksi, yaitu Perusahaan dan pihak lain/mitra, baik sebelum maupun sesudah kerja sama.

2

Klausul harus dituangkan dalam perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga beban dan tanggung jawab untuk melaksanakan klausul tersebut berada pada para pihak yang secara sukarela mengikatkan diri ke dalam perjanjian.

3

Klausul antikorupsi dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak atau perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Perusahaan dan mitra.

4

Di dalam klausul tersebut harus disebutkan mengenai sanksi terhadap pelanggaran klausul, baik sanksi komersial berupa pemutusan kontrak kerja, maupun pengecualian dari kesempatan bisnis (debarment) berikutnya.

5

Jika mitra bisnis suatu korporasi terlibat tindak pidana korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Perusahaan dapat menghentikan kerja sama dengan mitra tersebut atau memasukkannya ke dalam daftar hitam (*blacklist*).